



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2025/QC-ĐGNTN

Cần Thơ, ngày 05 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ (Lần 1)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 27/2025/HDDV-ĐGNTN ngày 05 tháng 3 năm 2025 giữa Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ và Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất.

Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất ban hành Quy chế cuộc đấu giá, cụ thể như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Xe ô tô biển số: 65H-024.23; Số chỗ ngồi: 03 chỗ; Nhãn hiệu: ISUZU; Số loại: FVM34TE4; Số khung: RLEFVM34TNV000676; Số máy: 6HK1266732; Loại xe: ô tô xi téc (chở xăng); Màu sơn: Trắng; Năm sản xuất: 2022; Nước sản xuất: Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2047; Loại nhiên liệu: Diesel

** Lưu ý: Hiện trạng xe: Xe bị cháy, có những hạng mục bị cháy hoàn toàn, có những hạng mục bị cháy biến dạng, rỉ sét, móp, ...; Giấy chứng nhận kiểm định của xe đã hết hiệu lực; Bán và giao xe theo hiện trạng thực tế (giao giấy tờ xe nhưng không đảm bảo đăng ký); Người trúng đấu giá tự làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm và chi trả toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí phát sinh (nếu được cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho đăng ký).*

2. Nơi có tài sản đấu giá (nơi lưu giữ tài sản):

Cửa hàng xăng dầu Tân Long 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá

Giấy đăng ký xe ô tô số: 65 017745; ngày cấp: 30/12/2022; nơi cấp: Phòng CSGT Công an thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Ngày 12, 13 và 14 tháng 3 năm 2025 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá (liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất nhận giấy giới thiệu).



Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2025.

2. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2025.

3. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số hotline: 0292 383 1982.

- Trên trang thông tin điện tử daugiangothongnhat.com

- Tại trụ sở Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ, số 92, đường A3, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Liên hệ số: 0988159690 (Thủy).

Điều 4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 140.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng), chưa bao gồm thuế GTGT.

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, tương đương: 28.000.000 đồng.

3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:

Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2025.

4. Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản.

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

Số tài khoản: 118.002.872.041

Ngân hàng: Vietinbank Chi nhánh Tây Cần Thơ.

Nội dung: Tên người tham gia đấu giá_nộp tiền đặt trước xe Petrolimex.

Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất hạn chót 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2025.

(Không thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai,

người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản trả tiền đặt trước.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất có trách nhiệm chuyển toàn bộ tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành. Trường hợp hợp đồng mua bán được giao kết, thực hiện thì tiền đặt cọc được trừ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản của người trúng đấu giá; nếu người trúng đấu giá từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán thì tiền đặt cọc thuộc về Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2025.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

- Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số hotline: 0292 383 1982.

- Trên trang thông tin điện tử daugiangothongnhat.com

- Tại trụ sở Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ, số 92, đường A3, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Liên hệ số: 0988159690 (Thủy).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

* Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất phát hành).

- Căn cước công dân/Số định danh cá nhân.

* Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất phát hành).

- Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b) Người làm việc trong Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

** Người tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.*

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

a) Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

b) Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá.

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá.

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm.

- Phát số cho người tham gia đấu giá.

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.

- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

c) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá khi thực hiện một trong các hành vi nghiêm cấm quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

c) Người trúng đấu giá Từ chối ký biên bản đấu giá.

d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

Điều 10. Bước giá; phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ

1. Bước giá:

- Lần trả giá đầu tiên: Không áp dụng bước giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá (áp dụng bước giá tối thiểu 2.000.000 đồng).

2. Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ

a) Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu trả giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Phiếu do Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất phát hành.
- Phiếu có ghi đầy đủ họ tên người trả giá và có chữ ký của người trả giá.
- Phiếu ghi giá trả bằng số và bằng chữ khớp nhau.
- Phiếu được ghi bằng bút bi mực màu xanh (không dùng mực nước).
- Phiếu không bị tẩy xóa (không dùng gôm tẩy, viết xóa để tẩy xóa).
- Phiếu được niêm phong trong bì thư có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.
- Phiếu trả giá có giá trả đảm bảo theo nguyên tắc trả giá lên, cụ thể:
 - + Giá trả của lần trả giá đầu tiên: Không thấp hơn giá khởi điểm.
 - + Giá trả các lần tiếp theo (trong trường hợp tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất): Là giá trả cao nhất của lần trả giá trước liền kề cộng với bước giá.

b) Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu trả giá không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của phiếu trả giá hợp lệ.

Người có phiếu trả giá không hợp lệ sẽ không được công nhận giá trả và mất quyền trả giá tiếp.

Điều 11. Cách ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá, trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu

1. Cách ghi phiếu trả giá

Người tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin trên phiếu trả giá, ghi giá trả bằng số, ghi giá trả bằng chữ, ghi rõ họ tên và ký tên vào phiếu trả giá.

** Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trên phiếu trả giá.*

2. Thời hạn nộp phiếu trả giá:

Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2025.

3. Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu

a) Trình tự, thủ tục niêm phong thùng phiếu

Ngay khi kết thúc thời gian nhận phiếu, thùng phiếu được dán niêm phong. Trên giấy dán niêm phong có mộc dấu và chữ ký của Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

b) Trình tự, thủ tục mở niêm phong thùng phiếu

Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Điều 12. Rút lại giá đã trả

1. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

2. Người rút lại giá đã trả quy định tại khoản 1 Điều này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 13. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 14. Thời hạn ký kết hợp đồng mua bán và thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp đấu giá thành:

- Trong hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản thì người trúng đấu giá phải ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ và trả đủ tiền mua tài sản cho Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ theo giá trúng đấu giá (đã bao gồm tiền đặt trước).

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Tên tài khoản: PTC-CT

- Số tài khoản: 5917040114565 tại Ngân hàng: TMCP Xăng dầu Petrolimex CN Cần Thơ - PGD Ninh Kiều.

Nếu người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản đúng thời hạn nêu trên thì tiền cọc (khoản tiền đặt trước và tiền lãi nếu có) sau khi trừ thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá sẽ thuộc về Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ.

Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nếu người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền như đã nêu trên.

Điều 15. Thời hạn, phương thức, địa điểm giao tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá:

Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ giao tài sản đã đấu giá thành và giấy tờ có liên quan cho người mua được tài sản đấu giá trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ nhận đủ tiền bán tài sản (*giao giấy tờ xe nhưng không đảm bảo đăng ký*).

Địa điểm giao: Tại nơi lưu giữ tài sản.

Trường hợp đến hạn giao tài sản mà Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ không giao được tài sản thì việc bồi thường do Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Cần Thơ và người mua được tài sản đấu giá thỏa thuận.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
- c) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- c) Nhận xe theo hiện trạng thực tế (được nhận cả giấy tờ xe nhưng không đảm bảo đăng ký);

d) Tự làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm và chi trả toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí phát sinh (nếu được cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho đăng ký).

đ) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Các hành vi nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 18. Các quy định khác trong cuộc đấu giá

1. Người tham gia đấu giá phải tham gia đấu giá đúng thời gian quy định (*khí đấu giá viên điểm danh để xác định người tham gia đấu giá mà người này không có mặt thì xem như không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá*).

2. Mang theo giấy CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác hợp lệ (có dán ảnh).

3. Mang theo văn bản ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).

4. Người tham gia đấu giá phải giữ trật tự trong suốt thời gian tiến hành cuộc đấu giá. Không được sử dụng điện thoại, thiết bị ghi âm, ghi hình, không hút thuốc, không đi khỏi phòng đấu giá khi chưa kết thúc cuộc đấu giá.

5. Không mang theo vũ khí, vật liệu cháy nổ hay bất kỳ các vật phẩm nguy hiểm nào khác vào phòng đấu giá.

6. Việc giải quyết tình huống phát sinh trong cuộc bán đấu giá do Đấu giá viên quyết định trên cơ sở quy định của luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên

quan hoặc trao đổi với bên có tài sản để xử lý hoặc trưng cầu ý kiến khách hàng. Trường hợp tình huống phát sinh trong cuộc đấu giá mà các bên liên quan không giải quyết được thì sẽ thỏa thuận hoãn cuộc đấu giá để giải quyết vấn đề phát sinh. Việc tổ chức đấu giá lại sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Thực hiện Quy chế

Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 19;
- Lưu: HS.



Nguyễn Thị Vĩnh